我們再來努力看看。

李議員啓維：

趕快讓他們比較安心一點。

都市發展局徐局長中強：

也跟李議員報告，我們知道現在信託已經超過八成，所以他們最近會送事業計畫給我們核定。核定完以後就可以開始搬遷，搬遷如果順利，明年就可以動工了。

李議員啓維：

好，我瞭解了。局長，我之前也跟你提過，像南區那邊一些有比較老舊的國宅，既然現在政府也有一些資源。因為早前的一些大樓沒有電梯，現在也要思考電梯的問題，是不是可以結合一些資源來合作都更。你之前說還要評估，還有什麼委員會，這個有沒有在進行？

都市發展局徐局長中強：

有，我們已經請輔導團跟他們說明了，但是目前他們整合意願好像還沒有很明朗，因為不管是危老還是都更的辦理，都必須要地主同意才有辦法。

李議員啓維：

好，瞭解。我希望這方面也可以持續努力。

都市發展局徐局長中強：

好，我們再繼續努力。

李議員啓維：

局長，最近的勞權意識一直提高，其實有時候也想不到要問勞工局什麼，勞工局好像也比較受歡迎。這是我們之前的一個服務案件，原本他是環保局的員工，他可能有一些問題，但後來經過勞工局針對法令的解釋，他的工作不會被取消，這個要特別跟勞工局局長做個肯定，感謝，真的救了他的家庭生活。局長，希望我們也要繼續在勞工方面加強重視，他們的工作權，當然人難免會犯錯，但不要因為一些輕微的問題，就剝奪他們的工作權，要給他們最大的保障。

主席：(李議員中岑)

請穎艾達利議員發言。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，勞工局繼續，剛剛提過僑外生在臺灣念書期間，本來就可以打工，當然打工是有時間限制的，一星期不能超過 20 個小時。

勞工局王局長鑫基：

對。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

另外就是在寒暑假期間，如果說他有工作證，他還是可以工作的，對不對？

勞工局王局長鑫基：

對。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

所以我才講，這兩個合在一起，除了他去找一般的工作之外，我們是不是可以也可以招徠部分的僑外生，讓他能夠從事於政府部門。我們打算要跟外籍移工、新住民構建一個溝通諮詢的平臺時，可以聘他們、找他們來，這是第一塊。第二塊，我講的這個是

有償的，另外在沒有錢的狀況之下，如果他今天來臺灣念書，我不確定會不會有志工時數的問題，如果有的話，是不是也可以利用志工時數，請他一起協助，總會比現在就有限的人力要去處理，包含訪視、回答、諮詢外籍移工或新住民的問題好多了，因為他有他的語言背景、文化背景，我的意思是這樣，所以這塊努力看看。

勞工局王局長鑫基：

我剛剛議員報告，就你剛剛談的，現在因為在工廠裡面，移工發生職災的風險比較高，我們有一個計畫在執行，我們就用外籍生幫助翻譯。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

不只是翻譯，甚至我們賦予他一個非組織編組的身份，像是他負責這間，他就做這間或這個區域的公部門聯絡人。不只是翻譯而已，利用他的費用可以比較低，或是利用他是免費志工的時候，說服他，也是為他的族人、鄉親服務，也能變成我們延伸的手腳，可以更深入進到外籍移工或新住民的圈子裡面，才不會因為可能適應不良等原因，所以他離開了。他在這邊的職場環境不 OK，所以他逃離了，就會變成失聯移工，好像過街喊打的狀況。其實不應該是這樣，說難聽一點，移工為什麼會失聯？如果你提供的就業環境是好的，他幹嘛要離開、幹嘛要逃走？這個社會居然還把他們講得很難聽，說他們是什麼逃逸外勞，我真的完全不能接受。你如果對他好，他怎麼會走呢，對不對？怎麼都沒有檢討自己？人家是一個人，在自己的國家也是一個人，他的學歷甚至都比你高，結果來這邊求職，卻被你們看不起。臺灣人真的很奇怪，就是看不起東南亞的這些國家。看日本、韓國、美國，抱大腿抱成這樣，我非常不能接受，這點拜託注意一下好不好？

勞工局王局長鑫基：

我們可能先媒介我們的仲介。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

總要試試看，因為我聽太多了，在這個職場裡面，委員會裡面還有人提過，公園內有一群外籍移工聚集，就說危險，有治安風險不敢過去。我說過了，如果今天是一堆金髮的、說英文或日文的，就說是外籍老師的聚會，這就是看不起人。我就問你，你憑什麼看不起人，對不對？所以這點一定要處理，抱歉。都發局，我之前特別提到，現在跟原住民相關的土地利用大概就是農四、城三跟鄉規，我們現在在臺南的第六章裡面，留了農四、城三。可是現在的狀況是，第一個，鄉規沒有做。第二個，中央現在已經在處理，也就是原住民土地利用管制條例，當然它是草案階段，所以辦法跟名稱都還沒有確定。最主要的狀況是，除了農四、城三跟鄉規之外，國保一、二也是可以利用的範圍。我們先撇開不講，臺南市就你的報告來看，目前我們在做鄉規，但其實今年只能做到左鎮。可是我一直講的是，臺南將來在 2025 年就要面對尚未正名的市定原住民正名的狀況，也就是臺南市會出現法定的原住民這樣的族群，有人就會有土地的問題。針對將來的法定原住民，不管傳統領域也好，或是原保地也好，或者基於他的傳習，必須使用的公共場域，這塊有沒有預先規劃？

都市發展局徐局長中強：

在國土計畫裡面其實有一個法源，針對原住民區域可以訂原住民特定區計畫，這個可以用特殊土管的方式來滿足。

主席：(李議員中岑)

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

勞工局長，我昨天問法制，你應該有聽到。

勞工局王局長鑫基：

有。

蔡議員育輝：

針對外送平臺業者，開會審查法規時，說要全國一致性，我們也希望中央可以立法保障外送平臺員工的保險權益，不然每次發生事情都沒辦法處理。結果在高雄高等行政法院的行政訴訟敗訴了，敗訴的原因就是權力在中央，沒錯吧？他說地方沒權力可以訂定。

勞工局王局長鑫基：

對，現在是這樣講。

蔡議員育輝：

我們一直希望中央訂，你有沒有把這個意見反映給中央？中央都沒辦法訂？

勞工局王局長鑫基：

中央傾向不訂。

蔡議員育輝：

對，在行政訴訟時，你們的律師有沒有把這個資訊，說給行政法院的法官聽？

勞工局王局長鑫基：

有，我們有把行政院准我們的公文附上去。

蔡議員育輝：

當然，那是行政院准的，但法官就不認同。我們接下來請的律師要專業一點，不要再敗訴了，這個《外送平臺業者管理自治條例》是為了保障外送員的權益，到目前為止，發生事情都沒有保險。我跟你說過他們抽三成，一日賺好幾千萬，說不定上億，而且現在兩家要合併成一家沒錯吧？

勞工局王局長鑫基：

現在勞動部好像不准。

蔡議員育輝：

沒關係，不管一家還是兩家，一天賺那麼多錢還不保險。發生事情後，讓這些外送平臺的服務人員奔波調解，但每次都調解不成，因為保險保不夠，下次什麼時候要再開庭？

勞工局王局長鑫基：

現在我們還在整理資料，議員剛才所提的，我們會強調這個自治條例是經過行政院准的。

蔡議員育輝：

行政法院的這個判決，我覺得沒有道理，這是中央的權力，但中央不訂，地方要訂卻把我們打槍，你知道我的意思吧？

勞工局王局長鑫基：

我知道。

蔡議員育輝：

我看這些外送平臺的服務員要辛苦了，如果是這樣的政策，行政法院下次什麼時候要開庭？我可以參加，說給他們聽聽看嗎？

勞工局王局長鑫基：

我們再來加強、努力。

蔡議員育輝：

不是，你也把資料給我看看，我沒有這方面的專業，我不能當律師，但覺得中央非常沒道理。我們要他訂，他不訂，是僱傭關係還是承攬關係分不清，後來我們訂出自治條例要保障這些服務人員，結果敗訴了。我們要努力，這是哪一科承辦的？

勞工局王局長鑫基：

職安健康處。

蔡議員育輝：

你要給律師的資料也給我看看，讓我參考看看是不是亂寫，故意要敗訴。他們現在都在運作，是全國性的，都在打關係，會不會放水？

勞工局王局長鑫基：

我們絕對會努力。

職安健康處李處長炫昌：

報告議座，我們絕對不會。

蔡議員育輝：

把第一次訴訟時給律師的資料讓我看看，再上訴行政法院的資料也給我看看，會不會重點都沒有寫，故意放水，外送平臺是不是常常來找市長？

勞工局王局長鑫基：

跟議員報告，我們絕對不會放水，這是面子問題。

蔡議員育輝：

不是面子問題，我怎麼知道你們有沒有放水？我想應該會勝訴的，怎麼會敗訴。

勞工局王局長鑫基：

這是臺南市整個府會的面子。

蔡議員育輝：

局長，他有來找你跟市長嗎？老實說，有沒有向你們遊說？

勞工局王局長鑫基：

你說什麼？

蔡議員育輝：

這些外送平臺公司有沒有向你們遊說？

勞工局王局長鑫基：

沒有，我們都是照自治條例來走。

蔡議員育輝：

訂了當然要照自治條例走，我是問有沒有向你們遊說，表示要保險很困難。

勞工局王局長鑫基：

他反映這樣很困難，可是我們的自治條例就是這樣訂，就要用自治條例處理。

蔡議員育輝：

我有拿美國底特律的案例給你看過，他們的政府要求仲介費剩下兩成，臺灣的還有三成多。他們協調後剩下兩成，我們還抽三、四成，這樣還不幫他們保險，我覺得很可惡。局長要加油，你說牽涉到面子，讓我看看給律師的資料寫了些什麼，會不會請的律師都是故意要敗訴的。

職安健康處李處長炫昌：

明天把資料提供給議員。

蔡議員育輝：

讓我參考看看有沒有寫到重點，中央不訂，地方訂了，結果卻敗訴，加油好不好？

勞工局王局長鑫基：

好。

蔡議員育輝：

為什麼這樣說？牽涉到我一生的榮辱，我不曾訂過自治條例，但現在第一條都還沒有通過就敗訴了，我覺得心情不好，你知道嗎？

勞工局王局長鑫基：

我們繼續努力。

蔡議員育輝：

加油。我跟你說過了，牽涉到我一生的榮辱，敗訴我就沒面子了。你說沒面子，我也沒面子，發生車禍後，都沒辦法解決，真的很可憐。

主席：(李議員中岑)

請燕祝議員發言，燕祝議員發言完休息 10 分鐘。

林議員燕祝：

謝謝，勞工局局長，我蠻擔心我們本地這些年輕朋友的就業，也關心產業請不到工的這種困擾，所以該如何提前預防，我想局長跟你的團隊要用一點心。至於剛剛我講到的，116 年第一批的外籍移工就會拿到臺灣的身分證，你有沒有預計臺南到底會有多少人拿到？

勞工局王局長鑫基：

議員，這個是移工變移民計畫吧？

林議員燕祝：

對，但是他可以拿到身分證，這是我看報導的。

勞工局王局長鑫基：

我請惠文科長跟你詳細說明。

林議員燕祝：

他們可以拿到我們的身分證

勞工局王局長鑫基：

有但書，不是馬上變公民。

林議員燕祝：

但書就是他要成為技術人員。

勞動條件科蕭科長惠文：

轉任中階技術人員後，如果在臺 5 年可以申請永居，永居其實是內政部移民署認定的。

林議員燕祝：

不是6年嗎？

勞動條件科蕭科長惠文：

5年，6年是指在臺工作滿6年以上可以申請為中階技術人員，轉成中階移工後，如果繼續留臺滿5年之後，才可以再申請永久居留。永久居留的話，移民署會有一些相關規定，不會只單純看年資，還有薪資所得等等的條件。

林議員燕祝：

這樣的話，他就不受限在移工這部分對不對？

勞動條件科蕭科長惠文：

在臺的工作年資就沒有受限，轉成中階之後，可以每3年請雇主聘，沒有像以前有上限的規定。

林議員燕祝：

雇主還可以多聘一個移工，是不是這個意思？

勞動條件科蕭科長惠文：

中階移工人數跟原本的藍領會有點脫鉤。

林議員燕祝：

我的意思是，他如果可以永久居留在臺灣工作，不是就會有臺灣的身分證嗎？局長，他還是會拿到臺灣的身分證，所以我擔憂的是，你應該要跟警察局或是相關單位，提前擬定一個配套措施，因為我考量到治安的問題。我也希望局長應該辦一些跟年輕人有關的，讓他們能就業，我知道每年都有就業博覽會，但有時年輕人不見得會來。我跟你探討另一個想法，當他畢業的時候，比如大學畢業了，有哪幾個廠商要徵才，這些廠商可以公布在學校讓他們看。

勞工局王局長鑫基：

跟議員報告，我們希望招攬北部的人南移。

林議員燕祝：

局長，我們的薪水這麼低，我們都在北漂，你還要他們南移。

勞工局王局長鑫基：

不是，我們邀的是南科的，我們到新竹，還有幾個大專院校去做就業媒合。我們明天會到陽明交通大學，我們有這樣做。

林議員燕祝：

這樣很好，我們必須要有這些資訊，讓這些學校端的孩子知道，我覺得這樣可能會比較好。局長，也希望你們落實做這一塊，好不好？

勞工局王局長鑫基：

好，謝謝。

林議員燕祝：

都發局局長，還有一點，我再說明一下，我覺得稽查人員都很辛苦，因為我們要配合很多稽查的工作。

都市發展局徐局長中強：

對。

林議員燕祝：

配合稽查的工作時，因為我們不是主導的機關，今天不管衛生局是主導的機關，或是經發局是主導機關，我們都只是配合的是不是？

都市發展局徐局長中強：

對，我們是聯合稽查，我們只是其中的一個單位而已。

林議員燕祝：

好，我希望我們的同仁要懂得保護自己，我在講什麼，你應該聽得懂吧？

都市發展局徐局長中強：

我知道，我會再加強我們同仁的法治教育。

林議員燕祝：

不要到最後好像都變成我們的事情，他們在認定，我們自己不講話，我覺得是都不對的。我今天為什麼會在議事堂講這一些？講難聽一點，他是主管機關，就必須要承擔所有的事情。不是現場沒有寫，回去自己寫，我們的同仁還要去承擔這個問題，我覺得對我們同仁是相當不公平的。

都市發展局徐局長中強：

對，對我們的同仁很不公平。

林議員燕祝：

希望局長這一方面也要跟同仁交代一下，謝謝。

都市發展局徐局長中強：

好，謝謝你。

主席：(李議員中岑)

休息 10 分鐘。

主席：(李議員中岑)

請李宗翰議員第一輪發言。

李議員宗翰：

謝謝主席，不好意思，我想先就教都發局長，目前新營的都市計畫要做的，應該著重在新營轉運站北邊的都市計畫變更，想請教一下目前的進度。

都市發展局徐局長中強：

帝寶農業區的變更，我們現在正在委託規劃中。

李議員宗翰：

可是就我所知，那邊分成好幾區，大家都在找工業用地的情況下，像這樣的規劃大概需要多久？

都市發展局徐局長中強：

都市計畫的東西很難講時間，如果能夠整合成功的話，我們希望在 3 到 5 年內，都市計畫跟開發工作能夠開始啟動。

李議員宗翰：

所以到土地可以使用，可能要將近 10 年的時間，是這樣子嗎？

都市發展局徐局長中強：

如果順利的話不用那麼久。

李議員宗翰：

而且它分好幾期不是嗎？

都市發展局徐局長中強：

現在有一些問題會卡住，比如有一些墓地要遷葬，當然我們跟公所都協調好了，但是到時候會不會順利，這個都很難預料。

李議員宗翰：

我認為這件事情其實對民眾來講，他們都很樂意，因為很多都是自己的私有地。他們的土地如果可以變得比較有價值，通常都會願意不是嗎？

都市發展局徐局長中強：

對，我們知道新營地區對產業用地的需求其實是非常強烈的。

李議員宗翰：

對，我會這樣講的原因是，為什麼要用新營轉運站來講這件事情？因為新營轉運站現在非常難使用，原本期待可以做為工業用地使用的這些業者，想要選購這邊的土地時發現，不能做有煙囪的等等限制，變成周邊很難開發，帝寶還要往北邊去找，變成一個很奇怪的狀態。

都市發展局徐局長中強：

今年我們會啟動大新營的都市計畫整併，我們也可以再重新檢討有關新營轉運專用區的一些土管，或者是一些不合時宜的管制。

李議員宗翰：

甚至我們還去跟公所溝通，要做為停車場使用是個很卑微的要求，買工業用地做為停車場使用。因為人行道的關係，寬度不夠，破壞到人行道，像這樣子的規定，對於一個都市的發展是一個非常痛苦的狀況。很多新營人會抱怨，新營轉運站周邊因為商家晚上沒有營業，導致周邊非常昏暗。可是這件事情是因為周邊的土地沒有串聯起來，很多工業區沒有進駐，或是很多商家沒有辦法進駐，導致那邊的土地就放在那邊閒置。如果是這樣的設計，帝寶在旁邊緊鄰新營轉運站，你們要跨過一條中排做都市計畫更新。我認為都是好事，可是沒有想清楚，變成帝寶捨近求遠。不然帝寶大可把新營工業整個包下來開發，對於那邊整個生活機能也好，或新營轉運站本身的治安也好，甚至運輸量也好，都會是一個很大的挹注。現在就卡在這邊，而且卡很長一段時間了。

都市發展局徐局長中強：

好，我來瞭解一下，李議員的一些建議，有關新營轉運站這個地方不合時宜的一些管制規定，我也承諾我們來檢討改進。

李議員宗翰：

期待，另外一件事情是後壁跟白河，我記得在上一次總質詢時提到，關於台糖用地可以做專通規劃，可以讓臺積電等半導體產業使用，想請問一下目前的進度為何？

都市發展局徐局長中強：

經發局好像有去接洽過，目前我們的瞭解是，臺積電的意願好像不是那麼高。

李議員宗翰：

我們不用等臺積電，可以先做先期規劃吧？

都市發展局徐局長中強：

可以，我們也正在同步進行中，尤其在國土計畫裡面。

李議員宗翰：

我們的目標是，現在 AMD 要來歸仁，臺積電也在找封測廠，他們一定是要等這塊地

已經好了，可以買現成、現有的。如果從頭到尾沒有規劃一塊好的地，對他們來講，等你規劃好，還要等你三、五年，到時候要蓋什麼樣子的東西，我都不知道，是不是？

都市發展局徐局長中強：

我們跟經發局盤點過，經發局有盤點出來，新營跟柳營這邊有幾塊比較有規模的工業區，事實上現在是低度使用的。

李議員宗翰：

所以我可以跟經發局講，都發局已經把鍋推給你，是你沒有送來給都發局？

都市發展局徐局長中強：

不是這樣講，要看會不會有一些還要再做都市計畫調整的必要。

主席：(李議員中岑)

請陳碧玉議員第一輪次發言。

陳議員碧玉：

感謝主席，都發局徐局長，在報告書第四項有一個地景改造業務，關於地景改造業務，我看到我們區的新化風情小鎮，第一期核定了7,500萬，第二期也核定了7,692萬，第三期又有一個1,600萬。

都市發展局徐局長中強：

是。

陳議員碧玉：

我想請問一下局長，在什麼樣的條件之下可以符合地景改造業務？

都市發展局徐局長中強：

以新化風情小鎮這個案子來講，這是一個旗艦型的計畫，當時是競標得到的。臺南市大概兩、三年會跟國土署針對城鎮風貌的計畫提一個旗艦型的計畫，這次我們剛好做到新化小鎮。

陳議員碧玉：

我想請問一下局長，在新市區有一個新市乾式滯洪池的景觀再造計畫，像這樣的景觀再造計畫有沒有符合城鄉風貌的地景改造？

都市發展局徐局長中強：

我的印象中，滯洪池景觀再造的計畫好像還在進行中。

陳議員碧玉：

現在已經規劃設計好了，市政府也已經編列一條預算，當然是部分。工務局也有做人本的人行步道，現在還有一個缺口。

都市發展局徐局長中強：

跟議員報告，會不會有重複建設的問題，我們會跟相關局處再做一些協調。

陳議員碧玉：

沒有重複建設的問題，我是要你向中央爭取經費，挹注少部分的經費，因為現在還差一點點經費，讓全部的經費都到齊。現在我在想，這個計畫可不可以符合城鄉風貌的地景改造計畫？因為經費沒有差很多，就少部分。

都市發展局徐局長中強：

我們來研究看看，因為城鎮風貌的補助項目還是有限制條件，如果我們申請的範圍裡面已經有其他的公共工程進行中，會不會有排擠效應，我們還要再跟相關局處研究看

看。

陳議員碧玉：

我記得我曾透過陳亭妃立委跟內政部爭取，只是跟那邊爭取，到底是要由市政府哪個局處提計畫。現在工務局已經提一個計畫，那個已經 ok 了。我在想都發局可不可以提計畫，跟內政部爭取。

都市發展局徐局長中強：

跟陳議員報告，都發局是對應城鎮風貌這個計畫的彙整單位，不見得一定要由都發局來做那。如果工務局、水利局或是其他相關局處，甚至公所願意分攤一部分的工程，我們也可以配合他們提案。

陳議員碧玉：

局長，我剛才提的城鄉風貌地景改造業務，麻煩你研議看看有沒有辦法符合。

都市發展局徐局長中強：

好，我們研究後再跟議員報告。

陳議員碧玉：

好，你研議看看，大概還有 1,300 萬的經費缺口，你研議看看有沒有辦法符合這個項目。

都市發展局徐局長中強：

好，每年城鎮風貌大概會補貼臺南市 6 千到 7 千萬，看看能不能在這個裡面做。

陳議員碧玉：

對，如果每年能補助是 6 千到 7 千萬，我們部分就是 1,300 萬，其實經費不算很多。既然新化風情小鎮能夠拿到這樣的經費，代表我們真的非常努力去爭取。我也希望針對新市區，如果都發局研議後，能夠符合這樣的條件，我希望這個計畫也能夠適用城鄉風貌的改造。

都市發展局徐局長中強：

好，陳議員，我們來努力看看，不過不一定要都發局來做。我們看看相關局處，再來協商看看。

陳議員碧玉：

好，你們就是跨局處協商好不好？徐局長，我現在要麻煩你的就是研議看看，哪一個局處適合提的話，我們就趕快進行好不好？

都市發展局徐局長中強：

好的，謝謝。

主席：(李議員中岑)

請吳通龍議員第一輪次發言。

吳議員通龍：

謝謝主席還有專委、兩局處的局長跟副局長。我看到都發局爭取這麼多的經費，不管城鄉風貌也好，人文水利廊道也好，都爭取到這麼多經費。我前幾天有跟總工程司去看六甲區中正路 880 巷，也是嘉南大圳的支線。

都市發展局徐局長中強：

是。

吳議員通龍：